

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....LC3355

Tocache; 12 DIC 2023

Vistos: los documentos que se adjuntan

CONSIDERANDO:

Que, con VIR-2023024927, presentado por el docente Castillo Ávila Kikue Humberto, donde solicita el pago de preparación de clases y evaluación.

Que, se procedió a verificar las resoluciones de contratos, las constancias de pago y las boletas de pago que adjuntó en la solicitud el Sr. CASTILLO AVILA Kikue Humberto, la cual se puede determinar que laboró en la jurisdicción de la UGEL Tocache los siguientes periodos como profesor de aula y director contratado:

N° resolución // tipo movimiento	Periodo de contrato	Nivel // Horas // Cargo que laboró
Resolución Directoral Sub Regional Tocache N° 314-2003	07.04.2003 al 31.12.2003	I nivel magisterial - 30 Horas – Profesor de aula en la Institución educativa N° 0673
Resolución Directoral UGEL T N° 360-2004	10.05.2004 al 31.12.2004	I nivel magisterial - 30 Horas – Profesor de aula en la IE N° 0466
Resolución Directoral UGEL T N° 317-2006	18.04.2006 al 31.12.2006	I nivel magisterial - 40 Horas – Director en la IE N° 0258
Resolución Directoral UGEL T N° 348-2007	12.03.2007 al 31.12.2007	I nivel magisterial - 30 Horas – Profesor de aula en la IE N° 0258
Resolución Directoral UGEL T N° 842-2008	22.05.2008 al 31.12.2008	Sin nivel E - 30 Horas – Auxiliar de Educación en la IE "Victor Raul Haya de la Torre"
Resolución Directoral UGEL T N° 877-2009	11.05.2009 al 30.11.2009 (según Boletas de pago)	30 Horas – Auxiliar de Educación en la IE "Nicanor Reategui del Águila"

Que, en el periodo 2011 laboró como profesor de aula contratado de 30 horas en la IE N° 0430 periodo que no está sujeta al régimen laboral Ley N° 24029 modificado por la Ley N° 25212 Ley del Profesorado.

Por lo que, el artículo 48° de la Ley N° 24029 modificado por la Ley N° 25212 Ley del Profesorado, al respecto establece la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, dicha bonificación que solicita, ha venido percibiendo según las boletas de pago de los periodos mencionados, desde la dación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, del año 1991, el cual establece las normas reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado en el marco del proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones, tomado como sustento legal lo establecido en el Art. 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, el Art. 210° de su Reglamento aprobado por D.S. N° 019-90-ED. Posteriormente, con fecha 26 de noviembre de 2012, entra en vigencia la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial, estableciéndose en la Décima Sexta Disposiciones Complementarias Transitorias y Final lo siguiente: deróguense las Leyes 24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y déjense sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley, sin perjuicio a lo establecido en las disposiciones complementarias, transitorias y finales, séptima y decima cuarta de la presente Ley.

LC3355

Que, cabe indicar que los periodos 2008 al 2012, los profesores de aula y directores contratados se sujetan a la aplicación de la Ley 29062 (12.07.2007) y D.S. n° 079-2009-EF, mas no a la Ley del Profesorado Ley 24029.

De acuerdo a la Ley de Presupuesto Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 en su Artículo 6, establece:

"Ingresos del personal

Se prohíbe en las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Contraloría General de la República, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, universidades públicas, y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas"

Que, con Nota de Coordinación N° 395-2023-GRSM/DRE/UGA/GRRHH de fecha 27 de noviembre del 2024, emitido por la Econ. Rocío del Pilar Valles Rojas – Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humano, CUMPLE con trasladar el informe de DEUDAS SOCIALES, que refiere a la atención de la solicitud presentada por CASTILLO AVILA Kikue Humberto al trámite de pago por reconocimiento del 30% por preparación de clases. Documento que se observa, por cuanto sugiero a su Despacho proceder a emitir las RESOLUCIÓN declarando la IMPROCEDENCIA al trámite. A la espera de su atención quedo de usted.

Que, con Informe N° 107-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/UGA/RR.HH./DEUDAS-SOCIALES, de fecha 20 de noviembre del 2023, emitido por la C.P.C. Celian TINTAYA SOLIS – Responsable de la Oficina Cálculo de Deudas Sociales, RECOMIENDA que se derive el análisis y conclusion para su autorización correspondiente para la emisión de resolución, de improcedencia a la solicitud de pago de Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de CASTILLO AVILA Kikue Humberto con DNI N° 32983958, por lo expuesto en el análisis.

Que, con Memorando N° 1220-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 27 de noviembre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DECLARANDO IMPROCEDENTE** la solicitud del sr. CASTILLO AVILA Kikue Humberto, por lo expuesto en el análisis del Atentamente, documento que se adjunta al presente..

De conformidad con el Art. 16° de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación; Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 2744; la Ley 31638, Ley de Presupuesto Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido presentado por el sr. sr. CASTILLO AVILA Kikue Humberto, donde solicita pago de Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, por los fundamentos antes expuestos.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE